

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1600/2530	นางไทย ศิริพฤกษ์ กับพวก	โจทก์
	นางเกลื่อน แดงโสภา กับพวก	จำเลย
	นางไทย ศิริพฤกษ์ ที่ 1	ผู้ยื่นคำร้อง
	นายทวี ศิริพฤกษ์ ที่ 2	ผู้ยื่นคำร้อง
	นางเกลี้ยง ศิริพฤกษ์ ที่ 3 โจทก์	ผู้ยื่นคำร้อง
ป.วิ.พ. มาตรา 231		

ความว่า โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 3 ฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ จำเลยทั้งเจ็ดแถลงคัดค้าน (อันดับ 121)

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาว่าที่ดินตามแบบแจ้งการครอบครอง(ส.ค.1) เลขที่ 49 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองสะเดาอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรี เฉพาะส่วนของนาย น่วม ศิริพฤกษ์ เป็นของโจทก์ที่ 1 และโจทก์ที่ 2 โดยการครอบครอง และที่ดินส่วนของนายนาม ศิริพฤกษ์เป็นของโจทก์ที่ 3 โดยการครอบครอง ให้จำเลยรื้อถอนบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างตลอดจนขนทรัพย์สินและบริวารออกไปจากที่ดินของโจทก์ทั้งสาม ห้ามไม่ให้เข้าเกี่ยวข้องใด ๆ อีกจำเลยให้การและฟ้องแย้ง

ระหว่างพิจารณา นายเหนียวศิริพฤกษ์ โจทก์ที่ 3 ถึงแก่กรรม นางเกลี้ยงศิริพฤกษ์ ขอเข้าเป็นคู่ความแทน

ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนให้แบ่งที่พิพาทภายในเส้นสีน้ำเงินในแผนที่พิพาทออกเป็น 2 ส่วน ตามเส้นประซึ่งเป็นเส้นแบ่งครึ่งโดยให้โจทก์ทั้งสามและจำเลยที่ 1 มีสิทธิครอบครองร่วมกันในที่พิพาทด้านทิศตะวันออก ให้จำเลยที่ 2 ถึงที่ 7 มีสิทธิครอบครองร่วมกันในที่พิพาทด้านทิศตะวันตก ให้โจทก์ที่ 2 และบริวารออกไปจากที่ดินด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ห้ามโจทก์ที่ 2 และบริวารเข้าทำนาอีกต่อไป และให้โจทก์ที่ 3 รื้อเสาไม้แก่น 9 ต้นออกไปจากที่ดินของจำเลยที่ 2 ถึงที่ 7 หากไม่ยอมรื้อก็ให้จำเลยดังกล่าวจัดการรื้อแทนโดยให้โจทก์ที่ 3 เป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย

โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 3 ฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องนี้(อันดับ 116,115)

โจทก์ทั้งสามได้รับอนุญาตให้ทุเลการบังคับในระหว่างอุทธรณ์(อันดับ 101)

คำสั่ง

อนุญาตให้ทุเลการบังคับในระหว่างฎีกา โดยมีเงื่อนไขว่าห้ามโจทก์ทั้งสามทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาทหากโจทก์ทั้งสามปฏิบัติผิดเงื่อนไขเมื่อใด ก็ไม่อนุญาตและให้จำเลยบังคับคดีได้ทันที

อนุญาตให้ทุเลการบังคับในระหว่างฎีกา โดยมีเงื่อนไขว่าห้ามโจทก์ทั้งสามทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาทหากโจทก์ทั้งสามปฏิบัติผิดเงื่อนไขเมื่อใด ก็ไม่อนุญาตและให้จำเลยบังคับคดีได้ทันที

(เสียง ตริวิมล-จุนท์ จันทรวงศ์-ปชา วรรณมพินิจ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ